

특정감사 결과

- 사업장(가입자) 적용제외자 지역소득신고 추진실태 점검 -

2017. 12.

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경	1
2. 감사목적	1
3. 감사대상 및 범위	1
4. 감사기간 및 인원	2
II. 감사총평	3
III. 감사결과 처분요구 명세	4
1. 사업장 실태조사결과 지역가입 추진에 관한 사항	4
1-1. 사업장 실태조사결과 지역가입(소득신고) 편입 지연(통보)	5
1-2. 사업장 - 지역 업무연계에 대한 내부통제시스템 미비(통보)	6
2. 지역가입 확인대상 처리기한 및 구축기준에 관한 사항(개선)	8

I

감사실시 개요

1. 감사배경

「감사규정」 제10조에 따라 연도별 감사계획을 수립하고, 같은 규정 제4조 제3항에 의거 자격관리 업무 중 다수지사에서 발생하고 있는 유사·반복 지적사례인 사업장(가입자) 적용제외자 지역소득신고 추진 업무분야에 대하여 특정감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

이번 감사는 사업장(가입자) 가입확인대상 실태조사 결과 「월 60시간 미만 근로 등」 사유로 사업장(가입자) 적용제외 후 지역가입 확인업무의 적시성 및 적정성 여부 점검을 통해 국민연금 가입의 사각지대를 최소화하여 연금 수급권을 두텁게 보호하고, 그와 관련된 내부통제 시스템 점검으로 부적정 사례를 분석하고 개선안을 도출하여 유사사례 재발방지에 감사의 목적이 있다.

3. 감사대상 및 범위

이번 감사의 범위는 본부 소관부서 및 109개 전 지사에 대해 2015. 1. 1.부터 2017. 10. 31. 까지의 사업장(가입자) 적용제외자에 대한 지역가입 추진 업무 전반으로 하였고, 전산추출 감사자료 및 리스크 평가를 통해 선정된 ○○개 지사에 대해서는 서면 감사를 실시하였으며, 소득활동자에 대한 가입 누락 여부 및 사업장 - 지역 가입확인 업무 연계 적정성 점검 등에 중점을 두었다.

* 서면감사 실시 : ○○지사 등 미정리건 또는 미정리율 상위 각 ○개 지사

4. 감사기간 및 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, 예비조사 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 3급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2017. 11. 27.부터 12. 6.까지 8일간 <표> “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

<표> 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무	공통사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 사업장(가입자) 적용제외자에 대한 지역가입 추진 업무 실태 전반	○ 실지감사수행
○○	○급	○○○	○ 사업장(가입자) 적용제외자에 대한 지역 가입확인 절차 이행 적정성	
○○	○급	○○○	○ 사업장 - 지역 가입확인 업무 연계 적정성	

II

감사총평

공단은 국민연금제도에 기반한 소득보장 강화를 통한 국민의 안정된 노후 생활 보장을 위해 가입자(소득신고자) 확충 사업을 적극 추진하고 있다.

이러한 소득신고자 확충 과정에서 사업장(가입자) 가입확인 대상 실태조사 결과 사업장에서 근로는 하고 있으나 월 60시간 미만 근로 등의 사유로 사업장(가입자)에서 적용제외 처리된 자에 대해서는 지역가입확인 대상으로 표출하여 지역가입자로 편입하도록 함으로써 국민연금 사각지대를 최소화하기 위해 노력하고 있다.

이에 따라, 이번 감사에서는 사업장(가입자) 적용제외자에 대한 지역 가입 확인 업무 적정성, 지역 소득신고 편입 추진 체계 및 내부통제 시스템 적정성 여부 등에 중점을 두고 점검을 실시하였다.

그 결과 사업장(가입자) 적용제외자에 대한 지역가입 추진 대상 ○○○명 중 ○○○명(○○%)이 미정리 상태로 확인 되어 집중정리가 필요한 것으로 확인되었고, 향후 사업장(가입자) 적용제외자가 지역가입자로 신속하게 편입될 수 있도록 관련 업무 프로세스를 개선할 필요성이 확인되었다.

또한, 사업장(가입자) 적용제외 사유가 무보수대표이사 등 지역 소득신고자로 편입될 가능성이 없는 자에 대해서는 지역가입확인 명부 구축 대상에서 제외하여 지사업무를 경감하고, 명부 구축 후 지역가입확인 업무의 처리기한을 명확히 설정하여 지역가입 누락·지연이 발생하지 않도록 개선 방안이 필요한 것으로 확인되었다.

Ⅲ 감사결과 처분요구 명세

통 보

【 1 】

제 목 사업장 실태조사결과 지역가입 추진에 관한 사항

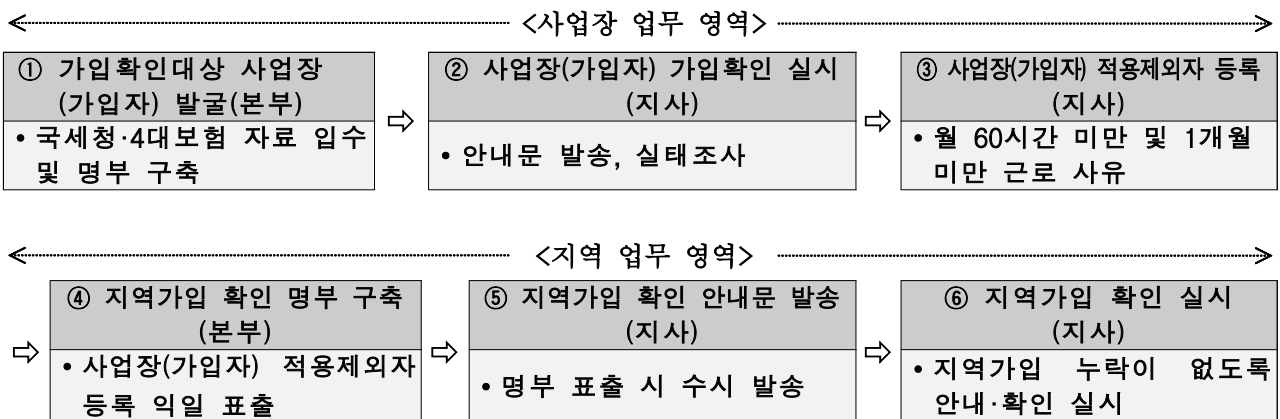
소관부서 ○○실 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제8조(사업장가입자), 제9조(지역가입자) 등에 근거하여 공적자료(국세청·건강·고용 등)를 통해 소득활동 사실이 확인되는 자를 신속하게 사업장 또는 지역 가입자로 가입시키기 위하여 가입확인 업무 프로세스를 운영하고 있다.

[사업장적용제외자 지역가입확인 업무 프로세스]



이와 관련하여 공단에서는 연금설계지원부-1219(2013.5.9.)호 “지역가입확인 대상자 추가선정 안내” 및 가입추진부-595(2017.7.6.)호 “지역가입확인 추가대상자 구축주기 및 전산화면 개선 안내”에 따르면, 공적자료를 통해 사업장 가입확인대상 (미신고사업장, 취득누락자) 업무담당자가 우선적으로 사업장 가입확인을 실시하고,

확인 결과 사업장에서 근로는 하고 있으나 ‘근로시간 월 60시간 미만’ 등 사유로 적용제외 등록을 하면, 그 다음날 지역확인대상 명부로 구축되어¹⁾ 지역 가입확인 업무담당자가 가입확인을 하도록 함으로써 가입종별(사업장가입자, 지역가입자) 간 사각지대를 최소화하도록 규정하고 있다.

1. 사업장 실태조사 결과 지역가입(소득신고) 편입 지연

따라서 지사에서는 지역 가입 확인대상으로 표출된 대상자²⁾에 대하여 적기 (매일) 확인하고 안내문 발송, 개별 안내 등을 통하여 지역가입이 누락되지 않도록 하여야 한다.

그런데 전국 지사의 지역가입 확인 업무 추진 실태를 점검한 결과, 총 〇〇〇명 중 〇〇〇명(〇〇%)이 미정리 상태에 있는 것으로 확인되었다.

이에 ‘미정리율’과 ‘미정리건 수’ 상위 각 〇〇개지사의 신고소득(또는 과세 자료) 〇〇만원 이상자 〇〇〇명에 대하여 감사기간 중 소득활동 지속 여부에 대한 추가 확인을 실시한 결과, 미정리자 〇〇〇명 중 〇〇〇명(〇〇%)이 감사일 현재 까지 소득활동을 지속하고 있는 것으로 확인되었다.

예를 들어, 〇〇년 〇월에 ‘〇〇〇(000-00-00000-0)’의 사업장 가입확인대상 (취득누락자)으로 표출된 〇〇〇(000000-00000)는 〇〇〇〇. 〇. 〇.에 ‘월 60시간 미만 근로’ 사유로 적용제외 처리하였는데, 당시 해당 사업장에서 근로를 하고 있었고 감사일 현재까지도 소득활동을 지속하고 있는 것으로 확인됨에도 지역가입자로의 편입 조치가 〇개월간 지연되고 있는 것으로 확인되는 등 미정리자에 대한 신속한 소득신고 조치가 필요한 것으로 확인되었다.

1) 지역확인대상명부 구축주기를 ‘매월’에서 ‘매일’ 구축으로 개선(가입추진부-595호, 2017.7.6.)

2) NPIS / 자격업무 / 지역가입자 / 8.신고대상자 / 7)사업장가입확인 결과 지역확인대상 명부

2. 사업장 - 지역 업무 연계에 대한 내부통제시스템 미비

○○○에서는 근로시간(월○○시간 이상 여부)에 따른 가입종별(사업장 가입자, 지역가입자)간 사각지대 최소화를 위해서, 해당 업무프로세스³⁾가 효율적으로 진행될 수 있도록 자체적인 내부통제 기반을 갖추어 지사 업무추진 상황을 모니터링하고 상응하는 개선 조치를 취하여야 한다.

그런데 신고소득(또는 과세자료) ○○만원 이상자에 대한 ‘미정리율’과 ‘미정리 건 수’ 상위 각 ○○개지사의 총 ○○○명에 대하여 감사기간 전까지의 지역가입 확인 업무 수행 내역을 점검한 결과, 안내문 발송 또는 유선접촉을 한 대상자가 ○○○명(○○%, ○명은 안내문 발송·유선 안내 병행)에 불과한 것으로 확인되었다.

이처럼 사업장(가입자) 적용제외자에 대한 최초 지역가입 안내가 최장 ○○개월에서 최단 ○개월까지 누락 또는 지연되고 있으며, 더욱이 안내문 발송 및 유선접촉도 ○회에 그쳐 추가안내·가입조치 등 후속 조치가 이루어지고 있지 않음에도, 지사 정리현황을 점검할 수 있는 전산화면 등 내부통제 기반이 미비하고 미신고자에 대한 (본부)직권가입 절차 등이 갖추어져 있지 않아 지사 미정리 건이 장기간 해소되지 못하고 있는 것으로 확인되었다. 또한, 일부 지사에서는 일일단위로 안내문을 개별 발송하는 현행 업무방식에 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.

이에 대하여 소관부서에서는 지사의 업무부담은 줄이면서 처리 누락·지연이 발생하지 않도록 지사 안내문 발송 효율화(e-그린 우편 등), 본부 직권가입 시스템 및 전산화면 보완 등에 대한 개선안 마련 필요성을 인정하였다.

3) ① 가입확인대상 사업장 (가입자) 발굴(본부) → ② 사업장(가입자) 가입확인 실시 (지사) → ③ 사업장 (가입자) 적용제외자 등록 (지사) → ④ 지역가입 확인 명부 구축(본부) → ⑤ 지역가입 확인 안내문 발송(지사) → ⑥ 지역가입 확인 실시(지사)

조치할 사항 이사장(○○실장)은,

- ① 사업장(가입자)적용제외자 지역가입(소득신고) 확인 미정리 건에 대하여 정리 방안을 마련하여 시행하고,(통보)
- ② 사업장 실태조사 결과 일정소득 이상인 지역가입 확인대상자는 적기에 지역가입자로 편입될 수 있도록 내부통제 기반 구축 등 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

개 선 요 구

【 2 】

제 목 지역가입 확인대상 처리기한 및 구축기준에 관한 사항

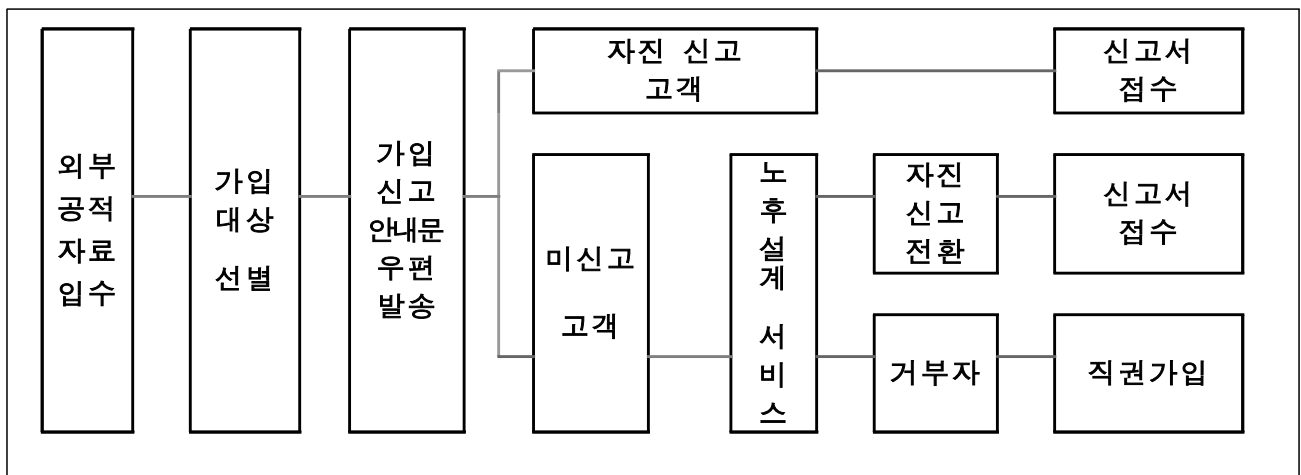
소관부서 ○○실 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 국민연금 사각지대 완화를 위해서 국세청 및 4대보험기관 등 외부 기관으로부터 정기 또는 수시로 소득자료 등을 입수하여 가입대상자를 발굴·추진하는 과정에서 소득(활동)을 확인한 경우에 [그림] “지역가입자 소득신고업무 처리 흐름도”와 같이 지역가입자로 편입하는 가입자 확충사업⁴⁾을 추진하고 있다.

[그림] 지역가입자 소득신고업무 처리 흐름도



4) 공적자료 보유자의 경우 과세소득 자료를 기본으로 하고, 상담·설득을 병행하는 방식으로 관리함. 국세청으로부터 매년 4월, 10월 과세자료(1,3유형)를 입수하고, 매월 신규 사업자등록자료 (2유형)를 받아서 가입 확인대상으로 구축하여 소득신고자로 편입.

이와 관련, 「국민연금법 시행령」 제2조(근로자에서 제외되는 사람) 및 가입추진부-595(2017.7.6.)호 “지역가입확인 추가대상자 구축주기 및 전산화면 개선 안내”에 따라, 사업장(가입자) 담당부서에서는 [표 1] “사업장·지역 가입자 적용 요건”에 따라 1개월 동안 월 ‘60시간 이상’ 사업장 근로가 확인된 근로자인 경우는 사업장가입자로 적용하고, 사업장에서 근로는 하고 있으나 1개월 동안 ‘60시간 미만’인 단시간근로자의 경우는 ‘지역가입확인대상’으로 연금업무시스템(NPIS)에 등록하면, 지역가입자 담당부서에서 지역가입 확인업무를 수행⁵⁾하도록 하고 있다.

[표 1] 사업장·지역 가입자 적용요건

종 류		적 용 요 건
당연 가입	사업장 가입자	▪ 근로자 1인 이상 사용하는 사업장에 종사하는 18세 이상 60세 미만의 근로자와 사용자 ▪ 근로자에서 제외되는 자(시행령 제2조) - 1개월 동안 소정근로시간이 60시간 미만인 단시간근로자.
	지역 가입자	▪ 18세 이상 60세 미만인자로서 사업장가입자가 아닌 자

그런데 전국지사의 지역가입 확인업무 처리현황을 확인한 결과, 총 〇〇〇중 〇〇〇명(〇〇%)은 자격정리를 완료하였으나 〇〇〇명(〇〇%)은 미정리 상태였다.

이와 같이 미정리 원인을 확인해본 결과, 처리결과에 대한 정리기한이 없는 것이 한 요인으로 파악되어 안내 및 결과 여부를 확인할 수 있는 업무프로세스 보완이 필요한 것으로 확인되었다.

5) 구축주기를 ‘매월’에서 ‘매일’로 변경(가입추진부-595, 2017.7.6.)

또한, 미정리 건 중 소득활동을 하지 않아 지역소득신고 대상이 아닌 '무보수 대표이사' 사유로 구축된 건⁶⁾이 전체 지역가입 확인대상자 ○○○명 중 ○○○명 (○○%)으로 확인되어 동 유형⁷⁾을 지역가입 확인 대상 명부에서 제외함으로써 지사업무부담 경감 및 관련업무의 효율적 추진이 가능한 것으로 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 사업장 실태조사결과와 연계한 지역가입 확인업무를 효율적으로 추진하기 위해 지역 자격확인대상자의 정리기한 신설 및 '무보수 대표 이사' 유형을 확인대상에서 제외하는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다(개선).

6) 단독세대배우자 및 사업장 상실 등 사유로 '지역가입확인 대상자로 발체 후 3개월이 경과하였으나 소득이 없고 신고를 하지 않는 자'는 본부에서 직권 취득(납부예외) 처리 하고 있음.